

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ନି. ୧୧)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๘๘๕/๒๕๕๖
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๐๔/๒๕๖๓

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓

ระหว่าง {

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปทุมราชก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดี
- เทศบาลตำบลนาป่าแซง ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๓๒๓/๒๕๕๓
หมายเลขแดงที่ ๑๔๖/๒๕๕๖ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองนครราชสีมา)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๔๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร เป็นเงินจำนวน ๑,๙๓๗,๓๐๐ บาท กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานแก่ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้าตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดี กลับมีหนังสือเทศบาลตำบลนาป่าแซง ที่ อจ ๗๒๕๐๒/ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓



/แจ้งปฏิเสธ...

แจ้งปฏิเสธการจ่ายเงินค่าจ้าง โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีทำงานไม่ถูกต้องตามรูปแบบรายการที่กำหนด เนื่องจากการสังเหล็กไม่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนจาก ๔ มิลลิเมตร เป็น ๓.๒ มิลลิเมตร ไม่เป็นตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าจ้าง จำนวน ๑,๙๓๗,๓๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การและฟ้องแย้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ ให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านนาป่าแขง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ค่าจ้างจำนวน ๑,๙๓๗,๓๐๐ บาท โดยเริ่มทำงาน ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ ภายในกำหนด ๖๐ วัน หลังจากลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ผู้ฟ้องคดีแจ้งเข้าทำงานเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงแจ้งให้ผู้ควบคุมงานจ้างออกตรวจสอบและควบคุมงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง และแบบแปลน ผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจสอบงานจ้างได้ออกตรวจสอบงานจ้าง โครงการดังกล่าวพบว่าผู้รับจ้างทำงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด คือ ผู้รับจ้าง ใช้เหล็กตะแกรงไวร์เมช dai ๓ มิลลิเมตร เหล็กเสริม RB ๑๓ มิลลิเมตร ซึ่งผิดจากรูปแบบ รายการตามสัญญาจ้าง เนื่องจากตามแบบในสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องใช้เหล็กตะแกรงไวร์เมช dai ๔ มิลลิเมตร เหล็กเสริม RB ๑๕ มิลลิเมตร ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือเทศบาลตำบลนาป่าแขง ที่ อจ ๗๒๕๐๓/๓๑๘ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทำการแก้ไขงานให้ถูกต้อง ตามรูปแบบในสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำการแก้ไขงานแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มี หนังสือเทศบาลตำบลนาป่าแขง ที่ อจ ๗๒๕๐๒/๓๓๐ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ แจ้งสงวนสิทธิ์ค่าปรับ ต่อมา วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานจ้างทั้งที่งาน ยังไม่มีการแก้ไขให้เป็นไปตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดตามสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ไปทำการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ปรากฏว่า ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑ ไม่เป็นไปตาม ผังพื้นที่ดำเนินการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด และผู้ถูกฟ้องคดีได้หารืออำเภอและจังหวัดเกี่ยวกับ เรื่องผังบริเวณการก่อสร้างที่ผู้รับจ้างดำเนินการไม่ถูกต้องและใส่เหล็กตะแกรงไวร์เมช ไม่ถูกต้อง จังหวัดและอำเภอได้ตอบข้อหารือว่า เป็นดุลพินิจของผู้บริหารที่จะแก้ไขแผนผัง



/รูปแบบ...

รูปแบบรายการ ผู้ฟ้องคดีได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเหล็กตะแกรงไวร์เมชจาก ๔ มิลลิเมตร เป็น ๓.๒ มิลลิเมตร เนื่องจากเหล็กขาดตลาด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุมัติให้เปลี่ยนแปลง ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำหนังสือไปยังสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอำนาจเจริญให้มาตรวจสอบ การดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑ ตำบลนาป่าแข อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการมาตรวจสอบ ปรากฏว่า ชั้นผิวจราจรและเหล็กไม่ได้ขนาด ตามแบบแปลนและข้อกำหนดตามสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือเทศบาลตำบลนาป่าแข ที่ อจ ๗๒๕๐๒/๗๖๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ แจ้งผู้ฟ้องคดีให้มาแก้ไขงานจ้างให้ ถูกต้องตามสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ยอมแก้ไขงานจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าพฤติกรรมการกระทำของผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาจ้างจึงมีหนังสือสำนักงานเทศบาล ตำบลนาป่าแข ที่ อจ ๗๒๕๐๒/๑๐๒๓ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ บอกเลิกสัญญาจ้าง และได้รายงานการพิจารณาให้ผู้ถึงงานของราชการ การดำเนินงานของผู้ฟ้องคดีทำให้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหาย

ขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๓๙๗,๐๘๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จนกว่าจะชำระเงินให้ผู้ถูกฟ้องคดีเสร็จสิ้น และริบหลักประกันสัญญาจ้างจำนวน ๘๖,๘๖๕ บาท นับแต่วันบอกเลิกสัญญาจ้างให้กับ ผู้ถูกฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การและให้การแก้ฟ้องแย้งว่า ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงาน ให้กับผู้ถูกฟ้องคดีเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถูกฟ้องคดีมอบหมายช่างโยธาเป็นผู้ดูแลการก่อสร้าง ซึ่งช่างโยธาได้บันทึกการทำงานของ ผู้ฟ้องคดีตลอดมา ถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามสัญญา ก่อสร้างทุกประการ และการเปลี่ยนขนาดเหล็ก ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทราบและตกลงให้ผู้ฟ้องคดี เปลี่ยนแปลงเหล็กได้ หลังจากอำเภอปทุมราชวงศาได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หลังจากนั้นจังหวัดได้มีหนังสือจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ อจ ๐๐๓๗.๔/๘๔๑๔ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ถึงนายอำเภอปทุมราชวงศา ว่า การก่อสร้างดังกล่าวไม่ทำให้ประชาชนเสียหาย ทำให้รัฐได้ประโยชน์ ดังนั้น จึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ผิดสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญา

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมและคัดค้านคำให้การแก้ฟ้องแย้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดี ได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทำงานไม่เป็นไปตามแบบแปลนตามสัญญาจ้าง



/โดยผู้ฟ้องคดี...

โดยผู้ฟ้องคดีได้นำเหล็กขนาด ๓ มิลลิเมตร มาดำเนินการก่อสร้าง ชั้นความหนาของผิวจราจรตามสัญญา ๑๕ เซนติเมตร แต่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจรเพียง ๑๔.๕๐ เซนติเมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบแปลนตามสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงขนาดเหล็กแต่อย่างใด

ผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างโดยใช้เหล็กไวร์เมชขนาด ๓.๒ มิลลิเมตร แทนตะแกรงไวร์เมชขนาด ๔ มิลลิเมตร เหล็กไวร์เมชขนาด ๔ มิลลิเมตร ราคา ๒๕ บาท/ตารางเมตร เหล็กไวร์เมชขนาด ๓.๒ มิลลิเมตร ราคา ๒๐ บาท/ตารางเมตร การที่ผู้ฟ้องคดีใช้เหล็กไวร์เมชขนาด ๓.๒ มิลลิเมตร จำนวนพื้นที่ ๘๐๐ ตารางเมตร ผู้ฟ้องคดีจึงต้องถูกหักเงินคืนผู้ถูกฟ้องคดีจำนวน ๕,๓๓๘.๘๐ บาท ($๘๐๐ \times ๕ = ๔,๐๐๐ \times ๑.๓๓๔๗$ (FACTOR F) = ๕,๓๓๘.๘๐) ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างงานจนแล้วเสร็จและประชาชนใช้สัญจรไปมาโดยไม่มีการชำรุด

ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นว่า ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่พิพาท ปัจจุบันประชาชนได้ใช้ประโยชน์สัญจรไป - มา แต่ได้รับความเสียหายไม่มีความคงทนไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรร ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีใช้เหล็กขนาด ๓.๒ มิลลิเมตร จำนวน ๘๐๐ ตารางเมตร ได้เพราะเป็นงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ศาลปกครองชั้นต้นได้สวนผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีให้ถ้อยคำต่อศาลว่า หากผู้ถูกฟ้องคดีอนุมัติให้ใช้เหล็กขนาด ๓.๒ มิลลิเมตร จำนวน ๘๐๐ ตารางเมตร จะมีผลทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเป็นเงินจำนวน ๕,๓๓๘.๘๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีให้ถ้อยคำต่อศาลว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจำไม่ได้ว่า มีหนังสือรับรองของวิศวกร ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ที่รับรองว่า เหล็กขนาด ๓.๒ มิลลิเมตร สามารถใช้ก่อสร้างแทนเหล็กขนาด ๔ มิลลิเมตร ได้ และกรณีพิพาทในคดีนี้เกิดจากการที่มีการดำเนินการก่อสร้างไปก่อน โดยผู้ฟ้องคดีกับผู้ควบคุมงานร่วมกันทำบันทึกเสนอผู้ถูกฟ้องคดีย้อนหลัง

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานจ้างตามสัญญาที่พิพาท เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ แต่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างพบว่า เหล็กที่ผู้รับจ้างใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนดไว้ ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ส่งมอบงานจ้าง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง



/ได้ตรวจงาน...

ได้ตรวจงานจ้างแล้ว เห็นว่า ไม่เป็นไปตามผังพื้นที่ดำเนินการที่กำหนด ต่อมาวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ คณะกรรมการตรวจการจ้างและนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง ได้มีคำสั่งอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้าง (เหล็กตะแกรง) จากขนาด ๔ มิลลิเมตร เป็น ๓.๒ มิลลิเมตร จำนวน ๘๐๐ ตารางเมตร โดยปรับลดราคาวัสดุลงในส่วนที่ใช้เหล็กขนาด ๓.๒ มิลลิเมตร คิดเป็นเงินจำนวน ๕,๓๓๘.๘๐ บาท ตามที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ หลังจากนั้น คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจการจ้างครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มีปริมาณและคุณภาพถูกต้องครบถ้วนและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้าง ซึ่งได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือบอกเลิกสัญญาจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชำระเงินค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑,๙๓๗,๓๐๐ บาท หักค่าวัสดุลงในส่วนที่ใช้เหล็กขนาด ๓.๒ มิลลิเมตร จำนวน ๕,๓๓๘.๘๐ บาท คงเหลือ ๑,๙๓๑,๙๖๑.๒ บาท และคืนหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดี อ้างในคำแถลงลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ว่า หนังสือขอเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้าง (เหล็กตะแกรง) ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง ลงนามอนุมัติอ้างถึงสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็นข้อความที่ไม่ถูกต้องและบันทึกข้อความฉบับดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ทำให้การตรวจรับการจ้างของคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ถูกต้องด้วย เพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาจ้างนั้น หนังสือขอเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้าง (เหล็กตะแกรง) ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นเอกสารที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีจัดทำขึ้นและเสนอให้นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง อนุมัติ แม้หนังสือฉบับดังกล่าวจะอ้างเดือนที่ทำสัญญาผิดแต่เลขที่สัญญาตลอดทั้งข้อความ ในหนังสือก็มีเนื้อหาตรงตามข้อความในสัญญาดังกล่าวและนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้อนุมัติ ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าปรับจากการทำงานก่อสร้างตามสัญญาล่าช้าตามฟ้องแย้งให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ จนถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ รวมเป็นเวลา ๔๓ วัน เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓,๒๙๑ บาท จึงเหลือเงินค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและค่าหลักประกันสัญญาที่ผู้ฟ้องคดี มีสิทธิจะได้รับจากผู้ถูกฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๑,๘๔๘,๖๗๐.๒ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดี ยังไม่ชำระค่าจ้างงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงถือว่าเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้เงินนับแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม



/๒๕๕๓...

๒๕๕๓ จึงต้องชำระดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของเงินจำนวน ๑,๘๔๘,๖๗๐.๒ บาท นับแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แต่โดยที่คำขอทนายคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีได้ขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ บาท ต่อปีนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี ศาลจึงไม่อาจพิพากษาเกินคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของเงินจำนวน ๑,๘๔๘,๖๗๐.๒ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีฟ้องแย้งขอให้ศาลสั่งริบหลักประกันสัญญาจำนำจำนวน ๘๖,๘๖๕ บาท นับแต่วันบอกเลิกสัญญาจำนำกับผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามสัญญาดังกล่าวแล้ว การแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองจึงไม่จำเป็นต้องออกคำสั่งบังคับตามที่กำหนดในมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ สำหรับคำขอให้ศาลสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ฟ้องคดี กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมิได้มีบทบัญญัติให้ศาลมีอำนาจสั่งให้คู่กรณีชดเชยค่าฤชาธรรมเนียมแทนคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งแต่อย่างใด คงบัญญัติให้ศาลมีคำสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่คู่กรณีตามมาตรา ๗๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ เท่านั้น ศาลจึงไม่อาจมีคำสั่งตามคำขอนี้ได้

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑,๘๔๘,๖๗๐.๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ บาทต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ภายในกำหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด คืนค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามส่วนของการชนะคดี ยกฟ้องแย้งของผู้ถูกฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ตามสัญญาพิพาทเลขที่ ๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีใช้เหล็กตะแกรงไวร์เมช ๔ มิลลิเมตร แต่ผู้ฟ้องคดีใช้เหล็กตะแกรงไวร์เมช ๓.๒ มิลลิเมตร โดยอ้างว่าได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างเนื่องจากเหล็กขาดตลาด โดยคณะกรรมการตรวจรับการจ้างลงลายมือชื่อรับทราบและนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง มีคำสั่งอนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับงานครั้งที่ ๒ เสนอต่อนายกเทศมนตรี



/ตำบล...

ตำบลนาป่าแขวงและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงถือว่า ได้ส่งมอบงานโดยถูกต้องแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า การรับฟังข้อเท็จจริงของศาลปกครองชั้นต้น เชื่อว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งอนุมัติใช้เหล็กขนาด ๓.๒ มิลลิเมตร นั้น ยังคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริง กล่าวคือ ตามหนังสือขอเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้าง ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ แม้ในหนังสือจะมีเนื้อหาและข้อความ ในสัญญาดังกล่าวตามเอกสารของผู้ถูกฟ้องคดี และมีเจ้าหน้าที่ธุรการ ลงรับไว้เป็นเลขที่ ๑๑๔๑ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มีจำนวน ๒ ฉบับ โดยฉบับที่ ๑ ปรากฏข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ สอบสวนข้อเท็จจริงว่า นายบุรพา สำราญสุข คณะกรรมการตรวจการจ้างได้นำเอกสาร ดังกล่าวจากผู้ฟ้องคดีมายื่นเจ้าหน้าที่ธุรการอันไม่ใช่ภาระหรือของบุคคลดังกล่าวเพื่อเสนอ เปลี่ยนแปลงวัสดุต่อนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแขวง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีเพียงแต่ลงนามรับทราบ เพื่อให้กองช่างคิดเปรียบเทียบตามจำนวนที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งมาเท่านั้น แต่เอกสารดังกล่าว มีข้อความไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ไม่ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณจึงแจ้งให้ทำหนังสือขอเปลี่ยนแปลงวัสดุมายื่นใหม่ ให้มีข้อความถูกต้องตามสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๒) หลังจากนั้นนายบุรพา สำราญสุข ก็ได้ทำหนังสือเนื้อความเดิมฉบับที่ ๒ มายื่นแสดงอีกครั้ง ในวันเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุมัติเพราะจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐเนื่องจากไม่เป็นไปตามรูปแบบความคงทนไม่คุ้มค่างบประมาณที่รัฐจัดสรร โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ประชาชนเป็นหลักในการใช้สอยเงินงบประมาณแผ่นดิน เอกสารฉบับที่ ๑ จึงถูกยกเลิก โดยปริยาย แต่ไม่เป็นเช่นนั้นนายบุรพา สำราญสุข เป็นผู้นำเอาเอกสารฉบับที่ ๑ ออกไป กลับไม่นำเอกสารฉบับที่ ๑ ดังกล่าว มาคืนให้ผู้ถูกฟ้องคดี โดยสมรู้ร่วมคิดกับผู้ฟ้องคดี เอาเอกสารฉบับที่ ๑ เก็บรักษาไว้โดยมีเจตนาไม่สุจริตเพื่อใช้เป็นหลักฐานฟ้องคดีนี้ ทั้งที่ได้แจ้งยกเลิกแล้ว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงให้ถือเอาหนังสือขอเปลี่ยนแปลงวัสดุ ฉบับที่ ๒ ที่มีคำสั่งไม่อนุมัติ เป็นเอกสารสำคัญทางราชการ ประการต่อมาแม้หนังสือขอเปลี่ยนแปลงวัสดุ จะลงรับไว้เป็นเลขที่และวันเดียวกัน (๑๑๔๑ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓) ก็เป็นเพียง วิธีการขั้นตอนการรับหนังสือตามระเบียบของเจ้าหน้าที่ธุรการเท่านั้น ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดี ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ ๒ ฉบับดังกล่าว ปรากฏตามบันทึกคำให้การเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ เกี่ยวกับนายบุรพา



/สำราญสุข...

สำราญสุข ช่างผู้ควบคุมงานและเป็นผู้รับจ้างว่าทำถูกต้องตามแบบแปลนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กันไม่รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและมีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง ที่ ๙๗/๒๕๕๔ ที่แนบมาพร้อมอุทธรณ์ฉบับนี้ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือเทศบาลตำบลนาป่าแซง ที่ อจ ๗๒๕๐๑/๙๒๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ขอให้สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอำนาจเจริญได้มาตรวจสอบทำการเจาะทดสอบชั้นผิวจราจร จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจการจ้างอันเจือสมสอดคล้องตามคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีอ้างถึงหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒ (ที่ถูกคือ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๖๗๑๐) ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ตามคำให้การเพิ่มเติมฉบับลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่องหารือและขอทราบแนวทางปฏิบัติ กรณีผู้รับจ้างทำผิดสัญญาไม่เป็นไปตามแบบ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงถือเอาเป็นแนวปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการ ด้วยเหตุและผลในข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นด้วยกับความเห็นของสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอำนาจเจริญ ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดียังไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ดังนั้นผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาและมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีปรับปรุงแก้ไขงานจ้างให้เป็นไปตามสัญญาและหนังสือรายงานการพิจารณาให้ผู้ทำงานเป็นการกระทำตามระเบียบอันชอบด้วยกฎหมายในการปกปักรักษาผลประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมือง เพราะผู้ฟ้องคดีกระทำผิดในสัญญา ในประเด็นข้อกฎหมายผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกค่าปรับตามสัญญากับผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีก็มีสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายโดยคิดค่าปรับตามสัญญาข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง และสัญญาข้อ ๑๖ และได้บอกเลิกสัญญาในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ คิดเป็นเงินจำนวน ๓๙๗,๐๘๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จนกว่าชำระเสร็จ และริบหลักประกันสัญญาจ้างจำนวน ๘๖,๘๖๕ บาท นับแต่วันบอกเลิกสัญญาจ้างตามคำฟ้องแย้งของผู้ถูกฟ้องคดี

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดกลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และผู้ฟ้องคดีมีพยานเอกสารเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็น



/ผู้ผิดสัญญา...

ผู้ผิดสัญญาว่าจ้างในคดีนี้ โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำตามขั้นตอนงานก่อสร้างถนนคอนกรีตครบถ้วนตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว และประชาชนได้รับประโยชน์ในการสัญจรไปมาโดยไม่มีประชาชนได้ร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามสัญญาว่าจ้างในคดีนี้ โดยผู้ฟ้องคดีมีเอกสารภาพถ่ายเกี่ยวกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ก่อสร้างในคดีนี้มาเป็นพยานเอกสารอ้างอิงต่อศาล ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่ายยอมรับถึงแม้จะมีการแก้ไขสัญญาเกี่ยวกับขนาดของเหล็กเส้นผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีก็ยอมรับเกี่ยวกับเหล็กเส้นจะได้มีการลงมือก่อสร้าง โดยฝ่ายผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานแก่คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับและตรวจสอบผลงาน ซึ่งในคดีนี้ข้อเท็จจริงคณะกรรมการตรวจสอบก็ได้รับการมอบงานก่อสร้างจากผู้ฟ้องคดีเรียบร้อยแล้วโดยไม่ได้มีหนังสือโต้แย้งคัดค้านไม่รับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตต่าง ๆ ซึ่งตามข้อเท็จจริงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตในคดีนี้ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาว่าจ้างตามฟ้อง เห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญาว่าจ้างและปัจจุบันนี้ถนนคอนกรีตดังกล่าวยังใช้สัญจรไปมาตามปกติ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาว่าจ้างครบถ้วนทุกประการ โดยฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีต้องจ่ายเงินค่าจ้างตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นให้กับผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจ้างตามสัญญาว่าจ้างตามฟ้อง ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทำสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ ให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลนาป่าแขวง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ราคาจ้างจำนวน ๑,๙๓๗,๓๐๐ บาท ตามสัญญาข้อ ๕ ข กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยผู้ฟ้องคดีได้นำเงินจำนวน ๘๖,๘๖๕ บาท มอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี



/เพื่อเป็น...

เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๓ ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งเข้าทำงานเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ได้ตรวจสอบงานจ้างพบว่า เหล็กที่ผู้รับจ้างใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนดไว้ กล่าวคือเหล็กตะแกรงไวร์เมช dai ๔ มิลลิเมตร เหล็กเสริม RB ๑๕ มิลลิเมตร แต่ผู้รับจ้างใช้เหล็กตะแกรงไวร์เมช dai ๓ มิลลิเมตร เหล็กเสริม RB ๑๓ มิลลิเมตร ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือเทศบาลตำบลนาป่าแซง ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำการแก้ไข และมีหนังสือเทศบาลตำบลนาป่าแซง ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ ถึงผู้ฟ้องคดี แจ้งสงวนสิทธิ์ค่าปรับในอัตราวันละ ๑,๙๓๗ บาท ต่อมาผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ส่งมอบงานจ้าง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจงานจ้างเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ แล้วเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซงว่า ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ไม่เป็นไปตามผังพื้นที่ดำเนินการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด เห็นควรให้กองคลังแจ้งผู้รับจ้างดำเนินการตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาป่าแซงกำหนด ส่วนขนาดเหล็กที่ไม่ได้ตามแบบแปลน เห็นควรแจ้งกองช่างผู้ควบคุมงานรับรองขนาดเหล็กตามแบบแปลนมาด้วย ต่อมาช่างผู้ควบคุมงานได้บันทึกเสนอประธานกรรมการตรวจการจ้างว่า ตามที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้าง (เหล็กตะแกรง) จากขนาด ๔ มิลลิเมตร เป็น ๓.๒ มิลลิเมตร จำนวน ๘๐๐ ตารางเมตร เนื่องจากเหล็กขาดตลาดผู้รับจ้างยินยอมให้ทำการปรับลดราคาวัสดุลงในส่วนที่ใช้เหล็กขนาด ๓.๒ มิลลิเมตร คิดเป็นเงินจำนวน ๕,๓๓๘.๘๐ บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ลงลายมือชื่อรับทราบ และนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซงได้มีคำสั่งอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ หลังจากนั้นเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจการจ้างครั้งที่ ๒ แล้วเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซงว่า ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มีปริมาณและคุณภาพถูกต้องครบถ้วนและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างซึ่งได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว จึงสมควรจ่ายเงินค่าจ้างหลังหักค่าปรับและค่าเปลี่ยนวัสดุคงเหลือค่าจ้างทั้งสิ้น จำนวน ๑,๘๕๔,๘๕๓.๔๐ บาท ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือเทศบาลตำบลนาป่าแซง ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ขอให้สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอำนาจเจริญทำการเจาะทดสอบผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโครงการดังกล่าว สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอำนาจเจริญได้ทำการเจาะทดสอบชั้นผิวจราจรคอนกรีต



๗ จุด ปรากฏว่า จุดที่ ๑ ความหนา ๑๔.๕๐ เซนติเมตร ขนาดเหล็กเสริม ๓.๘๐ มิลลิเมตร จุดที่ ๒ ความหนา ๑๔.๗๐ เซนติเมตร ขนาดเหล็กเสริม ๓ มิลลิเมตร จุดที่ ๓ ความหนา ๑๕.๑๐ เซนติเมตร ขนาดเหล็กเสริม ๓.๘๐ มิลลิเมตร จุดที่ ๔ ความหนา ๑๔.๕๐ เซนติเมตร ขนาดเหล็กเสริม ๔ มิลลิเมตร จุดที่ ๕ ความหนา ๑๕ เซนติเมตร ขนาดเหล็กเสริม ๔ มิลลิเมตร จุดที่ ๖ ความหนา ๑๕.๘๐ เซนติเมตร ขนาดเหล็กเสริม ๓ มิลลิเมตร จุดที่ ๗ ความหนา ๑๕.๗๐ เซนติเมตร ขนาดเหล็กเสริม ๓ มิลลิเมตร ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีปรับปรุงแก้ไขงานจ้างให้เป็นไปตามสัญญา เลขที่ ๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ หลายฉบับแต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลนาป่าแซง ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ บอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดี และหนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลนาป่าแซง ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ รายงานการพิจารณาให้ผู้ปฏิบัติงานของราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองนครราชสีมา ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าจ้างจำนวน ๑,๘๓๗,๓๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ บาท ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ฟ้องคดี ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีได้ฟ้องแย้งมาในคำให้การ โดยมีคำขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๓๘๗,๐๘๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จนกว่าจะชำระเงินให้ผู้ถูกฟ้องคดีเสร็จสิ้น และริบหลักประกันสัญญาจ้างจำนวน ๘๖,๘๖๕ บาท นับแต่วันบอกเลิกสัญญาจ้างให้กับผู้ถูกฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑,๘๔๘,๖๗๐.๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ บาทต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ภายในกำหนดเวลาสามสิบวัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด คืนค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามส่วนของการชนะคดี ยกฟ้องแย้งของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วย จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระเงินค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ ข้อ ๑ กำหนดว่า ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต



/เสริมเหล็ก...

เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านนาป่าแขง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๔๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาฯ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาแบบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ กำหนดว่า เสริมเหล็กตะแกรงไวร์เมช dai ๔ มิลลิเมตร ขนาด ๐.๑๐ x ๐.๓๐ เมตร เหล็กเสริม RB ๑๕ มิลลิเมตร ... ข้อ ๑๓ กำหนดว่า ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้ ข้อ ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดว่า คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีหน้าที่ดังนี้ (๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้ง รับประทานหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป (๒) การดำเนินการตาม (๑) ในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีกรณีที่เห็นว่า ตามหลักวิชาการช่างไม่น่าจะเป็นไปได้ ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ โดยให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา (๓) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด (๔) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น...

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลนาป่าแขง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ราคาจ้าง



/จำนวน...

จำนวน ๑,๙๓๗,๓๐๐ บาท ตามสัญญาข้อ ๕ ข กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ แต่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างพบว่า เหล็กที่ผู้รับจ้างใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ เหล็กตะแกรงไวร์เมช dai ๔ มิลลิเมตร เหล็กเสริม RB ๑๕ มิลลิเมตร แต่ผู้รับจ้างใช้เหล็กตะแกรงไวร์เมช dai ๓ มิลลิเมตร เหล็กเสริม RB ๑๓ มิลลิเมตร ตามที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้าง (เหล็กตะแกรง) จากขนาด ๔ มิลลิเมตร เป็น ๓.๒ มิลลิเมตร จำนวน ๘๐๐ ตารางเมตร เนื่องจากเหล็กขาดตลาด ผู้ฟ้องคดียินยอมให้ทำการปรับลดราคาวัสดุในส่วนที่ใช้เหล็กขนาด ๓.๒ มิลลิเมตร คิดเป็นเงินจำนวน ๕,๓๓๘.๘๐ บาท ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ส่งมอบงานจ้าง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจงานจ้าง แล้วเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซงว่า ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่เป็นไปตามผังพื้นที่ดำเนินการที่กำหนด เห็นควรให้กองคลังแจ้งผู้รับจ้างดำเนินการตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาป่าแซงกำหนด ส่วนขนาดเหล็กที่ไม่ได้ตามแบบแปลนเห็นควรแจ้งกองช่างผู้ควบคุมงานรับรองขนาดเหล็กตามแบบแปลนมาด้วย ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ลงลายมือชื่อรับทราบ และนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซงได้มีคำสั่งอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้าง (เหล็กตะแกรง) จากขนาด ๔ มิลลิเมตร เป็น ๓.๒ มิลลิเมตร จำนวน ๘๐๐ ตารางเมตร โดยปรับลดราคาวัสดุในส่วนที่ใช้เหล็กขนาด ๓.๒ มิลลิเมตร คิดเป็นเงินจำนวน ๕,๓๓๘.๘๐ บาท ตามที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ พร้อมกับหนังสือรับรองของนายสุพจน์ ธีรเกียรติพงศ์ วิศวกรว่าสามารถเลือกใช้เหล็กก่อสร้างงานที่พิพาทนี้ใช้ขนาด ๓ มิลลิเมตร ได้ หลังจากนั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจการจ้างครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แล้วเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซงว่า ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มีปริมาณและคุณภาพถูกต้องครบถ้วนและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างซึ่งได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว เห็นว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ใช้ดุลพินิจเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างตามสมควร ตามข้อ ๑๓ ของสัญญาจ้างฯ ประกอบกับข้อ ๖๕ (๒) และ (๔) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยผู้ถูกฟ้องคดีเห็นชอบแล้ว



/และผู้ฟ้องคดี...

และผู้ฟ้องคดีได้ทำงานจ้างตามสัญญาถูกต้องครบถ้วนแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานให้ถูกต้องตามแบบผู้ฟ้องคดียังเพิกเฉย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือบอกเลิกสัญญาจึงชอบแล้ว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้าง (เหล็กตะแกรง) จากขนาด ๔ มิลลิเมตร เป็น ๓.๒ มิลลิเมตร แต่ยังพบว่ามีการใช้เหล็กขนาด ๓ มิลลิเมตร จุดที่ ๒ จุดที่ ๖ และจุดที่ ๗ ซึ่งไม่เป็นไปตามคำสั่งอนุมัติ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ผิดสัญญา ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องชำระเงินค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญาจ้างจำนวน ๑,๙๓๗,๓๐๐ บาท และมีสิทธิยึดหลักประกันสัญญาเมื่อถนนที่ก่อสร้างประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ตามมาตรา ๓๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม แต่ทั้งนี้จะเป็นที่เสื่อมเสียแก่สิทธิของบุคคลภายนอกหาได้ไม่ วรรคสาม บัญญัติว่า ส่วนที่เป็นการทำงานอันได้กระทำให้และเป็นการยอมให้ใช้ทรัพย์สิน การที่จะชดใช้คืน ท่านให้ทำได้ด้วยใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้น ๆ หรือถ้าในสัญญามีกำหนดว่าให้ใช้เงินตอบแทนก็ให้ใช้ตามนั้น เห็นว่า การก่อสร้างถนนไม่ถูกต้องตามสัญญาถึง ๓ จุด และในส่วนที่ขอแก้ไขเหล็กจากขนาด ๔ มิลลิเมตร เป็น ๓.๒ มิลลิเมตร มีระยะทาง ๘๐๐ ตารางเมตร ประกอบกับภาพถ่ายที่ปรากฏในสำนวนพบว่า พื้นถนนเริ่มแตกร้าว ซึ่งเป็นผลจากการใช้เหล็กไม่ตรงตามแบบที่กำหนด จึงเห็นควรกำหนดค่าแห่งการงานที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำไว้แล้วและใช้ประโยชน์ได้บ้าง ในอัตราร้อยละ ๖๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจำนวน ๑,๙๓๗,๓๐๐ บาท คิดเป็นเงินค่าแห่งการงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องจ่ายเป็นเงินจำนวน ๑,๑๖๒,๓๘๐ บาท (๑,๙๓๗,๓๐๐ x ๖๐/๑๐๐)

คดีมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับจากการทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามสัญญาล่าช้าตามฟ้องแย้งให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด เห็นว่า ตามสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ ข้อ ๕ ข กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนด หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใด



/ข้อหนึ่ง...

ข้อหนึ่ง... ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้ว่าจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย ข้อ ๑๕ กำหนดว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๙๓๗ บาท และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วยวรรคสอง กำหนดว่า ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งอนุมัติให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้าง (เหล็กตะแกรง) จากขนาด ๔ มิลลิเมตร เป็น ๓.๒ มิลลิเมตร จำนวน ๘๐๐ ตารางเมตร โดยให้ปรับลดราคาวัสดุลงในส่วนที่ใช้เหล็กขนาด ๓.๒ มิลลิเมตร คิดเป็นเงินจำนวน ๕,๓๓๘.๘๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดียินยอมให้หักออกจากค่าจ้าง คิดเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องจ่ายเป็นเงินจำนวน ๑,๑๕๗,๐๔๑.๒๐ บาท (๑,๑๖๒,๓๘๐- ๕,๓๓๘.๘๐) ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานอีกครั้งเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจการจ้างครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แล้วพบว่า ปริมาณและคุณภาพถูกต้องครบถ้วนและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องแล้ว แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการเจาะถนนพบว่า มีบางจุดที่ไม่ได้เป็นไปตามแบบที่กำหนด จึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีที่ส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่กำหนดในสัญญาอันเป็นการกระทำผิดสัญญาจ้างข้อ ๕ ข แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกค่าปรับจากการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กล่าช้าจากผู้ฟ้องคดีในอัตราค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๙๓๗ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาข้อ ๑๕ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน



/๒๕๕๓...

๒๕๕๓ จนถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ รวมเป็นเวลา ๒๐๔ วัน เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๓๙๕,๑๔๘ บาท จึงเหลือเงินค่าการงานที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิจะได้รับจากผู้ถูกฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๗๖๑,๘๙๓.๒๐ บาท (๑,๑๕๗,๐๔๑.๒๐ - ๓๙๕,๑๔๘) สำหรับดอกเบี้ยผิดนัด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว และภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซ้ร ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว และมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้น โดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ บอกเลิกสัญญา และผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓ ขอให้จ่ายค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ชำระค่าการงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงถือว่าเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้เงิน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าการงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๗๖๑,๘๙๓.๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่ผู้ฟ้องคดี

กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ตามหนังสือขอเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้าง ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ อ้างถึงสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ แม้ในหนังสือจะมีเนื้อหาและข้อความในสัญญาดังกล่าวตามเอกสารของผู้ถูกฟ้องคดี อันดับที่ ๓๙/๑๘ ถึง ๓๙/๑๙ มีเจ้าหน้าที่ธุรการ ลงรับไว้เป็นเลขที่ ๑๑๔๑ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มีจำนวน ๒ ฉบับ โดยฉบับที่ ๑ ปรากฏข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวน ข้อเท็จจริงว่า นายบุรพา สำราญสุข คณะกรรมการตรวจการจ้างได้นำเอกสารดังกล่าวจากผู้ฟ้องคดีมายื่นเจ้าหน้าที่ธุรการอันไม่ใช่ภาระหรือของบุคคลดังกล่าวเพื่อเสนอเปลี่ยนแปลงวัสดุต่อนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีเพียงแต่ลงนามรับทราบเพื่อให้กองช่าง คิดเปรียบเทียบตามจำนวนที่ผู้รับจ้างแจ้งมาเท่านั้น แต่เอกสารดังกล่าวมีข้อความไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าไม่ถูกต้องตามระเบียบ



/งานสารบรรณ...

งานสารบรรณจึงแจ้งให้ทำหนังสือขอเปลี่ยนแปลงวัสดุมาขึ้นใหม่ ให้มีข้อความถูกต้องตามสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๒) หลังจากนั้นนายบุรพาสำราญสุข ก็ได้ทำหนังสือเพื่อความเดิมฉบับที่ ๒ มาขึ้นแสดงอีกครั้งในวันเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุมัติเพราะจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ เนื่องจากไม่เป็นไปตามรูปแบบความคงทน ไม่คุ้มค่างบประมาณที่รัฐจัดสรร โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นหลักในการใช้สอยเงินงบประมาณแผ่นดิน เอกสารฉบับที่ ๑ จึงถูกยกเลิกโดยปริยาย แต่ไม่เป็นเช่นนั้น นายบุรพาสำราญสุข เป็นผู้นำเอาเอกสารฉบับที่ ๑ ออกไปกลับไม่นำเอกสารดังกล่าว (ฉบับที่ ๑) มาคืนให้ผู้ถูกฟ้องคดีโดยสมรู้ร่วมคิดกับผู้ฟ้องคดีเอาเอกสารฉบับที่ ๑ เก็บรักษาไว้โดยมีเจตนาไม่สุจริตเพื่อใช้เป็นหลักฐานฟ้องคดีนี้ ทั้งที่ได้แจ้งยกเลิกแล้ว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงให้ถือเอาหนังสือขอเปลี่ยนแปลงวัสดุ ฉบับที่ ๒ ที่มีคำสั่งไม่อนุมัติเป็นเอกสารสำคัญทางราชการ ประการต่อมาแม้หนังสือขอเปลี่ยนแปลงวัสดุ จะลงรับไว้เป็นเลขที่และวันเดียวกัน (๑๑๔๑ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓) ก็เป็นเพียงวิธีการขั้นตอนการรับหนังสือตามระเบียบของเจ้าหน้าที่ธุรการเท่านั้น อ้างในคำแถลงลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ว่า หนังสือขอเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้าง (เหล็กตะแกรง) ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแขวงลงนามอนุมัติอ้างถึงสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็นข้อความที่ไม่ถูกต้องและบันทึกข้อความฉบับดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ทำให้การตรวจรับการจ้างของคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ถูกต้องด้วย เพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาจ้าง นั้น เห็นว่า หนังสือขอเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้าง (เหล็กตะแกรง) ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ปรากฏในคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นเอกสารที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีจัดทำขึ้นและเสนอให้นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแขวงอนุมัติ และนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแขวงลงลายมือชื่อเป็นผู้อนุมัติ และผู้ถูกฟ้องคดีได้รับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าวในสำนวนคดีและในการไต่สวนของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้คัดค้านเรื่องการลดขนาดเหล็กและไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือมาแสดงตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าได้ยกเลิกการอนุมัติแล้วต่อศาล ศาลจึงรับฟังว่านายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแขวงได้ลงนามอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างดังกล่าวแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานจ้างทั้งที่การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปของสัญญาจ้าง พร้อมทั้งได้แต่งตั้ง



/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการสอบสวนและมีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแขวง
ที่ ๙๗/๒๕๕๔ ที่แนบมาพร้อมอุทธรณ์ฉบับนี้นั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีพ้นความรับผิด
ตามสัญญาจ้าง แต่เป็นเรื่องที่ถูกฟ้องคดีจะต้องไปดำเนินการในส่วนนี้กับเจ้าหน้าที่ของตน
ด้วยตนเอง อุทธรณ์ผู้ถูกฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น

กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ฟ้องแย้งขอให้ศาลสั่งริบ
หลักประกันสัญญาจ้างจำนวน ๙๖,๘๖๕ บาท นับแต่วันบอกเลิกสัญญาจ้างให้กับผู้ถูกฟ้องคดี นั้น
เห็นว่า ตามสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ ข้อ ๓ กำหนดว่า
ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญา/เงินสด เป็นเงิน
จำนวน ๙๖,๘๖๕ บาท มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
วรรคสอง กำหนดว่า หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้
เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้ ข้อ ๑๖ กำหนดว่า ในกรณีผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา
ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ...วรรคสอง กำหนดว่า
ในกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน
ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน
เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี)
ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้
เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้
ตามสัญญาดังกล่าวด้วยตนเองตามสัญญา ข้อ ๓ และข้อ ๑๖ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหายในส่วนนี้ ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยศาลปกครองไม่จำเป็นต้องออกคำสั่งบังคับ
ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี
จำนวน ๑,๘๔๘,๖๗๐.๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ บาทต่อปี นับถัดจากวันฟ้อง
เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ภายในกำหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด
คืนค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามส่วนของการชนะคดี ยกฟ้องแย้งของผู้ถูกฟ้องคดี นั้น
ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วน



/พิพากษา...

พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงิน
ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๗๖๑,๘๙๓.๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี
ของต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป กับให้คืนค่าธรรมเนียมศาล
ในศาลปกครองชั้นต้นตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีและคืนค่าธรรมเนียมศาล
ในชั้นอุทธรณ์ตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี นอกจากที่แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นต้น

นายจิรศักดิ์ จิรวดี

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการหัวหน้าคณะ

นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นางสิริกาญจน์ พานพิทักษ์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นางสุกัญญา นาชัยเวียง

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการผู้แถลงคดี : นางสาวมาลี ลิ้มปโหวา

